VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BOA VISTA

Expediente de XX de XXXXXX de 2026

PORTARIA N. XX, DE XX DE XXXXXX DE 2026.

Institui a rotina de trabalho da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista, delega à Secretaria do Juízo a prática de atos ordinatórios sem caráter decisório, fixa os critérios de alocação das pessoas privadas de liberdade e as condições do regime aberto e revoga a Portaria n. 09, de 16 de junho de 2026.

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BOA VISTA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, que autoriza a delegação, a servidores, da prática de atos de administração e de mero expediente sem caráter decisório;

CONSIDERANDO o compromisso do Poder Judiciário com a dignidade da pessoa humana, com a humanização da execução penal e com a razoável duração do processo;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a rotina de trabalho da Secretaria, de evitar a paralisação injustificada de processos e de assegurar a concessão de benefícios e da liberdade no tempo exato da lei;

CONSIDERANDO a competência do Juízo da execução para zelar pelo correto cumprimento da pena e para inspecionar os estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, incisos VI e VII, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e a necessidade de critérios objetivos e públicos para a alocação das pessoas privadas de liberdade;

CONSIDERANDO as diretrizes do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima (Provimento TJRR/CGJ n. 20, de 2025), em especial quanto ao uso obrigatório dos sistemas oficiais e à modernização das comunicações eletrônicas;

CONSIDERANDO a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal e as Súmulas n. 439, n. 441, n. 534 e n. 535 do Superior Tribunal de Justiça;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria institui a rotina de trabalho da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista e delega à Secretaria a prática de atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório.

§ 1º Consideram-se atos ordinatórios os atos sem conteúdo decisório que, por essa razão, independem de determinação expressa do juiz.

§ 2º O ato ordinatório será praticado de ofício pela Secretaria, constará de rotina específica no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP 3.0 e mencionará o número desta Portaria.

§ 3º Os atos ordinatórios serão praticados pelos servidores da unidade, sob a supervisão do Diretor de Secretaria.

Art. 2º As audiências de justificação serão realizadas, em regra, às terças-feiras e às quintas-feiras, e a pessoa privada de liberdade deverá apresentar-se na respectiva unidade prisional.

§ 1º Comunicado o descumprimento das condições impostas à pessoa privada de liberdade, a Secretaria inserirá os autos no localizador "Aguarda designação de audiência", para controle e análise.

§ 2º Se o descumprimento consistir em fuga, a Secretaria fará conclusão dos autos imediatamente, com anotação de urgência no SEEU.

Art. 3º As perícias médicas serão realizadas na segunda quinzena de cada mês.

Art. 4º Sempre que esta Portaria determinar a adoção do procedimento-padrão de impulso, a Secretaria, independentemente de despacho:

I – abrirá vista ao Ministério Público; e

II – agendará a conclusão dos autos por meio da ferramenta própria do SEEU.

Art. 5º A emissão do atestado de pena a cumprir e a sua entrega à pessoa privada de liberdade, mediante recibo, ocorrerão:

I – no prazo de sessenta dias, contado do início da execução da pena;

II – no prazo de sessenta dias, contado do reinício do cumprimento da pena; e

III – anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, para a pessoa privada de liberdade que já esteja cumprindo pena.

CAPÍTULO II

DOS PRAZOS, DAS INTIMAÇÕES E DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS

Art. 6º Salvo prazo diverso fixado em lei ou em decisão judicial, os prazos previstos nesta Portaria são de cinco dias, inclusive para as manifestações das partes e das unidades prisionais e para as respostas aos ofícios e às requisições expedidos pelo Juízo.

§ 1º O prazo para as diligências perante a contadoria judicial é de dez dias.

§ 2º Os prazos da Defensoria Pública serão contados em dobro, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

§ 3º Decorrido o prazo sem resposta da unidade prisional, a Secretaria certificará o descumprimento nos autos e fará conclusão dos autos imediatamente.

Art. 7º Fica a Secretaria autorizada a atualizar, no BNMP 3.0 e no SEEU, os endereços e os telefones informados nos autos pelas partes, dispensada a conclusão.

Art. 8º Apresentada petição subscrita por advogado sem o respectivo instrumento de mandato, a Secretaria intimará o subscritor para regularizar a representação processual no prazo de quinze dias, nos termos do art. 5º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994.

§ 1º Admite-se, excepcionalmente, a atuação do advogado sem procuração nos autos em situação de urgência, devidamente justificada na petição, para evitar preclusão, decadência, prescrição ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo a procuração ser juntada no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.

§ 2º Sem examinar o mérito do pedido, a Secretaria verificará, no momento do protocolo da petição, a presença de justificativa de urgência e:

I – presente a justificativa, fará conclusão dos autos para análise do pedido de urgência; ou

II – ausente a justificativa, procederá à intimação prevista no caput.

CAPÍTULO III

DAS CARTAS PRECATÓRIAS E DAS COMUNICAÇÕES EXTERNAS

Art. 9º O encaminhamento de autos e a comunicação entre unidades judiciárias que utilizem o SEEU serão realizados exclusivamente pelo próprio sistema, por meio da Carta Precatória Eletrônica, vedada, nesses casos, a expedição de carta precatória por malote, por meio eletrônico ou por qualquer outro meio, nos termos do art. 166 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima.

Art. 10. Recebida carta precatória oriunda de juízo não integrado ao SEEU, a Secretaria adotará, de ofício, todas as providências necessárias ao seu cumprimento, independentemente de conclusão.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às cartas precatórias que tenham por objeto ordem de prisão ou cumprimento de alvará de soltura, caso em que a Secretaria fará conclusão dos autos imediatamente.

§ 2º Tratando-se de ordem de prisão criminal oriunda de outro Estado, a Secretaria certificará, antes da conclusão, se a carta precatória está instruída com o correspondente mandado cadastrado no BNMP ou com cópia da decisão do juízo deprecante.

§ 3º Fica a Secretaria autorizada a enviar ao juízo deprecante a chave de acesso ao processo eletrônico, acompanhada do endereço eletrônico de consulta pública.

Art. 11. Em relação às cartas precatórias recebidas, compete ainda à Secretaria, mediante ato ordinatório:

I – responder diretamente aos ofícios dos juízos de origem que solicitem informações sobre o andamento do feito;

II – certificar a ausência de resposta aos expedientes encaminhados aos juízos deprecantes, expirado o prazo de trinta dias; e

III – promover a devolução da carta precatória ao juízo de origem, com as devidas baixas na distribuição, após o cumprimento do ato, em caso de diligência negativa ou na hipótese de inércia de que trata o inciso II.

Art. 12. Quando a finalidade da comunicação for a oitiva, para audiência de justificação, de pessoa privada de liberdade residente fora da Comarca de Boa Vista, a Secretaria priorizará a designação do ato por videoconferência, com o envio do endereço eletrônico de acesso, de modo a evitar a expedição de carta precatória, nos termos do art. 102, § 5º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 13. Quando a diligência requerida pelo juízo deprecante consistir em pedido de vaga em unidade prisional no Estado, a Secretaria adotará o procedimento-padrão de impulso previsto no art. 4º.

CAPÍTULO IV

DAS CONCLUSÕES URGENTES

Art. 14. Consideram-se urgentes os casos abaixo, nos quais a Secretaria fará conclusão dos autos imediatamente, com anotação de urgência no SEEU:

I – pedidos de prorrogação de prisão domiciliar;

II – pedidos de regressão cautelar;

III – comunicações de cometimento de falta grave ou de fuga;

IV – pedidos que envolvam a saúde ou a segurança da pessoa privada de liberdade;

V – incidentes de progressão de regime, de livramento condicional e de término de pena com a data indicada no SEEU transcorrida e sem decisão; e

VI – notícias de prisão em flagrante ou de recebimento de denúncia por novo crime doloso, na forma do art. 15.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a Secretaria juntará, antes da conclusão, certidão carcerária atualizada e o Relatório de Situação Processual Executória.

Art. 15. Juntada aos autos notícia de prisão em flagrante ou de recebimento de denúncia por novo crime doloso praticado pela pessoa privada de liberdade, a Secretaria:

I – juntará certidão carcerária atualizada, o Relatório de Situação Processual Executória e cópia da comunicação e, se disponível, do auto de prisão em flagrante ou da decisão que recebeu a denúncia, com o número do respectivo processo; e

II – fará conclusão dos autos imediatamente, com anotação de urgência no SEEU.

CAPÍTULO V

DOS INCIDENTES DE EXECUÇÃO E DOS BENEFÍCIOS

Art. 16. A Secretaria instaurará no SEEU os incidentes de progressão de regime, de livramento condicional e de término de pena cuja data indicada no sistema esteja transcorrida ou venha a transcorrer nos noventa dias seguintes, independentemente de despacho e de requerimento, e, na mesma ocasião, juntará certidão carcerária atualizada e o Relatório de Situação Processual Executória.

§ 1º Instaurado o incidente, a Secretaria:

I – no caso de progressão de regime, verificará se há falta grave, reconhecida ou em apuração, praticada nos doze meses anteriores, contados da data do fato;

II – no caso de livramento condicional, verificará se há falta grave, reconhecida ou em apuração, praticada nos sessenta meses anteriores, contados da data do fato;

III – constatada a falta grave na forma dos incisos I ou II, cadastrará o incidente como não concedido, por ausência de requisito subjetivo, certificará nos autos a falta, a data do fato, a

situação da apuração e a movimentação que a comprova e dará ciência à defesa e ao Ministério Público, sem outra tramitação do incidente; e

IV – não constatada a falta grave, ou tratando-se de término de pena, abrirá vista sucessiva à defesa e, em seguida, ao Ministério Público, e, decorridos os prazos, com ou sem manifestação, fará conclusão dos autos.

§ 2º O procedimento previsto neste artigo aplica-se igualmente às execuções penais provisórias.

Art. 17. O livramento condicional será analisado de ofício, independentemente de requerimento da pessoa privada de liberdade ou de sua defesa.

§ 1º A decisão concessiva não dispensa a cerimônia do livramento condicional prevista no art. 137 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, na qual o liberando declarará se aceita as condições impostas.

§ 2º O liberando poderá recusar o livramento condicional concedido, por manifestação própria ou de sua defesa nos autos, na cerimônia referida no § 1º ou perante a unidade prisional, que a reduzirá a termo e a juntará ao SEEU.

§ 3º Juntada a recusa, a Secretaria certificará o fato e fará conclusão dos autos.

Art. 18. Sobrevindo decisão judicial que reconheça a prática de falta grave, fica a Secretaria autorizada a atualizar, de ofício, o cálculo de penas no SEEU.

Art. 19. Apresentado pedido de prisão domiciliar, de transferência de unidade prisional ou de transferência de comarca de cumprimento de pena, a Secretaria adotará o procedimento-padrão de impulso previsto no art. 4º.

Art. 20. A Secretaria padronizará o registro das decisões de indeferimento por ausência de requisito subjetivo, para fins de controle de fluxo.

Parágrafo único. No cadastro da nova previsão de reanálise na aba “Incidentes Não-Concedidos”, o servidor preencherá o campo “Data da Decisão” com o dia primeiro do mês em que a decisão foi proferida, independentemente do dia da assinatura pelo magistrado, ou, no caso do art. 16, § 1º, inciso III, com o dia primeiro do mês em que a certidão foi lavrada.

CAPÍTULO VI

DAS GUIAS DE EXECUÇÃO, DA ALOCAÇÃO E DOS REGIMES PRISIONAIS

Art. 21. Distribuída a guia de execução, em qualquer regime, a Secretaria fará a sua conferência inicial e:

I – comparará os dados da guia de execução com a sentença ou com o acórdão a que se referem, para assegurar a plena identidade entre eles; e

II – comparará o cadastro no SEEU com os dados da guia de execução, para o mesmo fim.

§ 1º Em caso de incorreção dos dados referidos no inciso I do caput, a guia será devolvida ao juízo da condenação.

§ 2º Em caso de incorreção dos dados referidos no inciso II do caput, a guia será devolvida ao Setor de Distribuição.

§ 3º A guia de execução de pena privativa de liberdade resultante da conversão de pena restritiva de direitos será devolvida, pela Secretaria ou pelo Setor de Distribuição, ao juízo da execução da pena restritiva que determinou a conversão, quando não constar do cadastro no SEEU a quantidade de pena restritiva de direitos já cumprida, a ser deduzida nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal.

Art. 22. Distribuída nova guia de execução para pessoa que já cumpre pena, ou recebida guia de condenação anterior à que está em execução, a Secretaria ou o Setor de Distribuição comparará a data do fato de cada crime com a data do trânsito em julgado das demais condenações e, verificada a reincidência (art. 63 do Código Penal), cadastrará a condenação como de reincidente no SEEU e ajustará os cadastros correspondentes, independentemente de conclusão e ainda que a sentença tenha reconhecido a primariedade.

§ 1º Não será cadastrada a reincidência quando entre a data do cumprimento ou da extinção da pena anterior e a data do novo crime tiver decorrido mais de cinco anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação, nem quando a condenação anterior for por crime militar próprio ou político (art. 64 do Código Penal).

§ 2º A Secretaria certificará nos autos as datas comparadas e a movimentação que as comprova e dará ciência à defesa e ao Ministério Público.

§ 3º Havendo impugnação, a Secretaria abrirá vista à parte contrária e fará conclusão dos autos.

Art. 23. A pessoa privada de liberdade cumprirá a pena na unidade prisional indicada no Anexo I desta Portaria.

§ 1º A Secretaria expedirá o mandado ou o ofício de acordo com a unidade indicada no Anexo I.

§ 2º A unidade prisional comunicará ao Juízo, pelo SEEU e com a justificativa, qualquer alocação diversa da prevista no Anexo I.

§ 3º A mudança de unidade decorrente de mudança de regime ou de outra situação prevista no Anexo I dispensa decisão judicial. A unidade prisional comunicará a mudança nos autos e a anotará na certidão carcerária, e a Secretaria apenas arquivará a comunicação, sem conclusão.

Art. 24. Tratando-se de guia de execução em regime aberto, estando regulares a guia e os cadastros, a Secretaria expedirá mandado de intimação para que a pessoa privada de liberdade compareça, no prazo de cinco dias, à Casa do Albergado de Boa Vista, se homem, ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, se mulher, para o início da execução da pena.

§ 1º O mandado de intimação observará o modelo do Anexo II desta Portaria, que estabelece o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com as condições ali fixadas, em atenção à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Retornando o mandado sem cumprimento, por não ter sido localizada a pessoa ou por ser insuficiente ou inexistente o endereço constante da guia, a Secretaria expedirá edital de intimação com prazo de trinta dias.

§ 3º Decorrido o prazo do edital sem apresentação voluntária e esgotados todos os meios de intimação, a Secretaria, nesta ordem:

I – certificará se a pessoa privada de liberdade se encontra recolhida em alguma unidade prisional;

II – expedirá mandado de prisão por meio do BNMP 3.0;

III – oficiará à unidade prisional para que comunique ao Juízo o início do cumprimento da pena; e

IV – arquivará provisoriamente os autos até o cumprimento do mandado.

§ 4º Se a pessoa privada de liberdade for pessoalmente intimada e não se apresentar no prazo, a Secretaria não expedirá edital e adotará de imediato as providências do § 3º.

§ 5º Iniciado o cumprimento da pena, a Secretaria abrirá vista ao Ministério Público e à defesa e agendará a conclusão por meio da ferramenta própria do SEEU.

Art. 25. Fica pré-autorizado à pessoa em regime aberto o exercício de trabalho, de estudo e de culto religioso fora da habitação, nos dias e horários comunicados, desde que atendidos os critérios do Anexo II desta Portaria e feita a comunicação prévia à Casa do Albergado de Boa Vista ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista.

§ 1º A unidade prisional conferirá os documentos, registrará a atividade, a anotará na certidão carcerária e juntará a comunicação no SEEU.

§ 2º Recebida a comunicação, a Secretaria apenas a arquivará nos autos, sem vista e sem conclusão.

§ 3º A pré-autorização cessa automaticamente com o fim do vínculo, com a frequência inferior à mínima ou com a falta de recomprovação, nos termos do Anexo II, o que a unidade prisional anotará na certidão carcerária e comunicará nos autos, sem conclusão.

§ 4º A pré-autorização não se aplica quando a decisão judicial fixar condição diversa, nem às atividades exercidas fora do Município de Boa Vista, que dependem de autorização judicial.

Art. 26. A pessoa em regime aberto que deixar de comparecer na data fixada para o comparecimento mensal à Casa do Albergado de Boa Vista ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista poderá fazê-lo até a data do comparecimento do mês seguinte, hipótese em que a falta não será comunicada ao Juízo.

§ 1º Dentro desse prazo, a unidade prisional apenas registrará o atraso na certidão carcerária.

§ 2º Não havendo comparecimento até a data do mês seguinte, a unidade prisional comunicará a fuga ao Juízo e a Secretaria fará conclusão dos autos imediatamente, com anotação de urgência no SEEU.

Art. 27. Tratando-se de guia de execução em regime semiaberto, estando regulares a guia e os cadastros, a Secretaria expedirá mandado de intimação para que a pessoa privada de liberdade compareça, no prazo de cinco dias, à Cadeia Pública de Boa Vista, se homem, ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, se mulher, para o início da execução da pena.

§ 1º Aplicam-se ao regime semiaberto as providências dos §§ 2º a 5º do art. 24.

§ 2º Inexistindo vaga compatível com o regime semiaberto, fica concedida, por esta Portaria, autorização judicial prévia e genérica para que a unidade prisional implemente o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, sempre que a pessoa privada de liberdade preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

I – exercício de atividade laboral externa;

II – boa conduta carcerária; e

III – residência fixa na Comarca de Boa Vista.

§ 3º Fica igualmente concedida autorização judicial prévia e genérica para que a unidade prisional delibere sobre pedidos de flexibilização dos horários de recolhimento ou dos locais para os quais o deslocamento é autorizado, formulados por pessoa em regime semiaberto harmonizado, desde que preservadas as finalidades laborais, educacionais, de saúde ou familiares que justificaram a autorização originária.

§ 4º A implementação da medida prevista no § 2º e as deliberações referidas no § 3º serão comunicadas nos autos pelo SEEU e anotadas na certidão carcerária, sem necessidade de homologação judicial, podendo o Juízo, a qualquer tempo, revogá-las ou ajustá-las.

§ 5º Recebida a comunicação de que trata o § 4º, a Secretaria apenas a arquivará nos autos, sem vista e sem conclusão.

§ 6º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica à pessoa que cumpre o regime semiaberto em razão de regressão.

Art. 28. Tratando-se de guia de execução em regime fechado, estando regulares a guia e os cadastros, a Secretaria abrirá vista às partes para requererem o que entenderem de direito e, não havendo requerimento, manterá os autos na Secretaria, aguardando o transcurso do lapso temporal para a análise do próximo benefício.

Art. 29. Em caso de progressão, de regressão ou de circunstância processual que altere a situação prisional da pessoa privada de liberdade, a Secretaria atualizará essa situação no BNMP 3.0, expedindo, se necessário, o documento correspondente.

Art. 30. Quando a pessoa privada de liberdade já cumprir pena por meio de guia de execução provisória, fica dispensada a juntada individualizada, pela Secretaria, de acórdão oriundo da Câmara Criminal encaminhado pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, desde que o acórdão mantenha integralmente a pena fixada na sentença.

§ 1º Havendo alteração da pena pelo acórdão, a Secretaria juntará imediatamente o acórdão aos autos da execução provisória e, independentemente de conclusão, retificará o cálculo de penas no SEEU, em estrita observância aos seus termos, e dará ciência às partes da retificação.

§ 2º Na hipótese do caput, a juntada do acórdão e da respectiva certidão de trânsito em julgado incumbirá exclusivamente ao Setor de Distribuição, que a fará no mesmo ato da juntada da guia de execução definitiva, quando a execução provisória será convertida em definitiva, a fim de evitar a duplicidade de atos processuais.

Art. 31. A retificação do cálculo de penas e dos cadastros no SEEU em razão de acórdão somente será realizada com base em remessa direta do tribunal que o proferiu, vedada a retificação a partir de cópia juntada pelas partes ou de consulta feita pelo servidor ao sistema processual do tribunal.

Parágrafo único. Juntada pelas partes cópia de acórdão ainda não remetido pelo tribunal, a Secretaria, por ato ordinatório, determinará à parte que diligencie junto ao tribunal a remessa, certificando o ato nos autos.

CAPÍTULO VII

DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA

Art. 32. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado e requerida a execução pelo Ministério Público em autos apartados, a Secretaria expedirá mandado de citação para que o condenado, no prazo de dez dias, pague o valor da multa ou nomeie bens à penhora, nos termos do art. 164 da Lei n. 7.210, de 1984.

§ 1º A Secretaria atualizará o valor da causa na aba "Informações Gerais" do SEEU, com o valor atualizado da multa.

§ 2º Havendo mais de uma planilha em decorrência de várias condenações autuadas na mesma execução, o valor da causa corresponderá à soma de todas elas.

§ 3º Requerido pelo devedor o pagamento em prestações mensais (art. 169 da Lei n. 7.210, de 1984) ou o desconto em folha de vencimento ou salário (art. 168 da Lei n. 7.210, de 1984), a Secretaria abrirá vista ao Ministério Público e, em seguida, fará conclusão dos autos.

§ 4º Concedido o parcelamento judicial, a Secretaria acompanhará os depósitos e certificará eventual inadimplência, para fins de revogação do benefício e retomada da execução (art. 169, § 2º, da Lei n. 7.210, de 1984).

§ 5º Estando a pessoa privada de liberdade em cumprimento da pena, a cobrança poderá ser requerida mediante desconto na remuneração do trabalho prisional (art. 170 da Lei n. 7.210, de 1984).

Art. 33. Decorrido o prazo legal sem pagamento, sem depósito da importância ou sem nomeação válida de bens, a Secretaria intimará o Ministério Público, na qualidade de exequente, para manifestação.

Parágrafo único. Requerida a penhora pelo exequente, a Secretaria fará conclusão dos autos.

Art. 34. A Secretaria suspenderá o curso da execução da pena de multa, independentemente de conclusão, nas seguintes hipóteses:

I – quando sobrevier ao condenado doença mental atestada nos autos (art. 167 da Lei n. 7.210, de 1984, combinado com o art. 52 do Código Penal); ou

II – pelo prazo de um ano, quando o devedor não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis, com vista ao Ministério Público (art. 40, caput, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980).

Parágrafo único. Decorrido o prazo de um ano de suspensão por ausência de bens, sem alteração da situação de fato, a Secretaria arquivará provisoriamente os autos e dará ciência ao Ministério Público, para controle e manifestação sobre eventual prescrição intercorrente.

CAPÍTULO VIII

DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Art. 35. Interposto agravo em execução penal, a Secretaria adotará as seguintes providências sucessivas, independentemente de conclusão ou de despacho:

I – interposto o recurso sem as respectivas razões, intimará a parte agravante para apresentá-las no prazo legal; e

II – apresentadas as razões recursais, intimará a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Parágrafo único. A Secretaria somente fará conclusão dos autos após a juntada das razões e das contrarrazões ou após certificado o decurso do prazo.

CAPÍTULO IX

DA REMIÇÃO

Art. 36. As unidades prisionais encaminharão ao Juízo, pelo SEEU, nos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, a declaração unificada de remição, conforme o Anexo III desta Portaria, de cada pessoa privada de liberdade que tenha trabalhado, estudado, lido ou participado de projeto esportivo ou cultural nos quatro meses anteriores.

§ 1º É vedado o envio da declaração fora dos meses indicados no caput.

§ 2º Não havendo processo de execução distribuído, a unidade prisional guardará a declaração e a enviará no primeiro mês de envio após a distribuição.

Art. 37. A declaração unificada de remição será preenchida conforme o Anexo III, assinada pelo diretor da unidade prisional e pelo servidor que conferiu as informações, que respondem pela veracidade dos dados, e conterá, para cada modalidade, o período da atividade, as quantidades indicadas no anexo e o total de dias de remição calculado pela unidade, de caráter apenas propositivo.

Art. 38. Recebida a declaração unificada de remição, a Secretaria juntará certidão carcerária atualizada e o Relatório de Situação Processual Executória e abrirá vista à defesa para que formule o pedido de remição, independentemente de despacho.

§ 1º Formulado o pedido, a Secretaria abrirá vista ao Ministério Público e, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, fará conclusão dos autos.

§ 2º Decorrido o prazo sem pedido da defesa, a Secretaria certificará o fato e manterá os autos na Secretaria até posterior manifestação das partes ou juntada de nova declaração, aplicando-se, conforme o caso, o § 1º ou o caput.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39. Cópia desta Portaria será encaminhada à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, à Cadeia Pública de Boa Vista, à Casa do Albergado de Boa Vista, à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Roraima, e permanecerá na recepção da Secretaria, em local acessível ao público.

Art. 40. Fica revogada a Portaria n. 09, de 16 de junho de 2026.

Art. 41. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Boa Vista, XX de XXXXXX de 2026.

DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS
Juiz de Direito

ANEXO I

ALOCAÇÃO DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE POR UNIDADE PRISIONAL

A pessoa privada de liberdade cumprirá a pena na unidade prisional indicada na tabela abaixo, de acordo com o regime e com a sua situação pessoal.

UNIDADE PRISIONAL	QUEM CUMPRE PENA NA UNIDADE
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC)	Homens em regime fechado. Homens em regime semiaberto por progressão do regime fechado. Homens em regime semiaberto com má conduta, assim entendida a falta grave reconhecida por decisão judicial nos últimos doze meses ou a regressão cautelar decretada. Homens em regime semiaberto por regressão do regime aberto.
Cadeia Pública de Boa Vista (CPBV)	Homens em regime semiaberto fixado na sentença (regime inicial). Homens condenados pelo art. 217-A do Código Penal, em regime fechado ou semiaberto. Homens idosos, com sessenta anos ou mais, em regime fechado ou semiaberto. Homens integrantes de força de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), e o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, a filha ou o irmão de integrante dessas forças, em regime fechado ou semiaberto.
Casa do Albergado de Boa Vista	Homens em regime aberto, fixado na sentença ou obtido por progressão.
Cadeia Pública Feminina de Boa Vista	Mulheres, em qualquer regime.

As situações pessoais indicadas para a Cadeia Pública de Boa Vista prevalecem sobre o regime: a pessoa nelas enquadrada cumpre pena na Cadeia Pública de Boa Vista ainda que esteja em regime fechado.

A pessoa em regime semiaberto por regressão do regime aberto não tem direito ao regime semiaberto harmonizado por falta de vaga.

A mudança de unidade decorrente de mudança de regime ou de situação pessoal será comunicada pela unidade prisional nos autos e anotada na certidão carcerária, sem necessidade de decisão judicial. Qualquer alocação diversa da tabela será comunicada ao Juízo, com a justificativa.

ANEXO II

CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E ATIVIDADES PRÉ-AUTORIZADAS

PARTE 1 – CONDIÇÕES DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO

Em atenção à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento da pena dar-se-á em regime de prisão domiciliar, observadas as seguintes condições, sob pena de regressão de regime:

I – apresentar-se à Casa do Albergado de Boa Vista, se homem, ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, se mulher, no prazo fixado no mandado de intimação, quando o regime aberto for o fixado na sentença, ou no prazo de um dia útil contado da saída da unidade prisional de origem, quando o regime aberto for obtido por progressão, para fornecer o endereço onde poderá ser encontrada;

II – comparecer pessoal e mensalmente à unidade prisional, na data por ela fixada, para comprovar a continuidade de residência fixa e de ocupação lícita;

III – não se ausentar do território do Município de Boa Vista sem prévia autorização judicial;

IV – recolher-se à habitação até as vinte horas, durante os dias da semana, salvo nos dias e horários de trabalho, de estudo ou de culto religioso comunicados à unidade prisional e durante o deslocamento, na forma da Parte 2 deste Anexo;

V – recolher-se à habitação nos feriados e nos finais de semana, entre as vinte horas da sexta-feira e as seis horas da segunda-feira, com a mesma ressalva do inciso IV;

VI – não frequentar bares, boates, bordéis, casas noturnas e locais semelhantes, incluídos os pontos de venda de drogas; e

VII – não portar arma de fogo ou arma branca.

A não apresentação no prazo determinado acarretará a declaração da condição de foragido, com a expedição de mandado de prisão.

É obrigatório o comparecimento à unidade prisional com cópia do mandado de intimação.

PARTE 2 – TRABALHO, ESTUDO E CULTO RELIGIOSO PRÉ-AUTORIZADOS

A pessoa em regime aberto poderá trabalhar, estudar e frequentar culto religioso fora da habitação, nos dias e horários comunicados, independentemente de requerimento ao Juízo,

bastando comunicar previamente à Casa do Albergado de Boa Vista ou à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista e apresentar os documentos abaixo. A unidade prisional conferirá os documentos, registrará a atividade e a anotará na certidão carcerária.

I – regras comuns a todas as atividades:

a) a atividade deve ser exercida dentro do Município de Boa Vista; atividade fora do Município depende de autorização judicial;

b) a comunicação à unidade prisional deve ser feita antes do início da atividade, com os documentos exigidos para cada atividade;

c) o deslocamento é permitido até trinta minutos antes do início e até trinta minutos depois do término do horário comunicado;

d) o vínculo deve ser recomprovado à unidade prisional a cada seis meses;

e) a atividade não pode ser exercida em bares, boates, bordéis, casas noturnas e locais semelhantes;

f) a pré-autorização não se aplica quando a decisão judicial fixar condição diversa;

II – trabalho:

a) com carteira assinada: cópia da carteira de trabalho ou do contrato, com a função, o local e os dias e horários de trabalho;

b) para empresa, sem carteira assinada: declaração do empregador com o CNPJ, o endereço, a função e os dias e horários de trabalho, acompanhada do contrato social ou do requerimento de empresário e de documento que comprove que quem assina a declaração representa a empresa;

c) para pessoa física: declaração do empregador com o CPF, o endereço, a função e os dias e horários de trabalho, acompanhada do comprovante de residência do empregador e, quando houver, da carteira de trabalho ou do contrato;

d) por conta própria: certificado de microempreendedor individual, alvará ou declaração de quem contrata o serviço, com a atividade, o local e os dias e horários;

e) trabalho noturno ou em fim de semana só é pré-autorizado com escala escrita do empregador ou do contratante;

III – estudo:

a) comprovante de matrícula em instituição de ensino reconhecida, com a grade de dias e horários das aulas;

b) frequência mínima de setenta e cinco por cento, comprovada à unidade prisional a cada semestre;

IV – culto religioso:

a) declaração do dirigente da entidade religiosa com o nome e o endereço da entidade e os dias e horários do culto;

b) limitado a um dia por semana;

V – a pré-autorização termina automaticamente quando acabar o vínculo de trabalho ou de estudo, quando a frequência escolar ficar abaixo do mínimo ou quando o vínculo não for recomprovado no prazo, e a unidade prisional anotará o fato na certidão carcerária.

ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE REMIÇÃO DE PENA

A unidade prisional enviará ao Juízo, pelo SEEU, nos meses de janeiro, maio e setembro, uma declaração por pessoa privada de liberdade, cobrindo os quatro meses anteriores e reunindo todas as atividades do período (trabalho, estudo, leitura e projeto esportivo ou cultural). O total de dias de remição calculado pela unidade é apenas uma proposta: a decisão sobre a remição é do Juízo.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE REMIÇÃO DE PENA

Unidade prisional	
Nome da pessoa privada de liberdade	
Matrícula no Canaimé	
Número do processo de execução	
Período coberto pela declaração	de ___/___/_____ a ___/___/_____

O(A) Diretor(a) da unidade prisional declara, para fins de remição de pena (art. 126 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984), que a pessoa acima identificada realizou, no período, as atividades abaixo:

1. TRABALHO

Atividade exercida e local	
Período (início e fim)	de ___/___/_____ a ___/___/_____
Dias efetivamente trabalhados	
Jornada diária (horas)	
Dias de remição propostos (um dia a cada três dias trabalhados)	

2. ESTUDO

Instituição de ensino e curso	
Período (início e fim)	de ___/___/_____ a ___/___/_____
Carga horária total no período (horas)	
Dias de frequência	
Aprovação ou conclusão de etapa (sim/não; qual)	
Dias de remição propostos (um dia a cada doze horas de estudo)	

3. LEITURA

Obra lida (título e autor)	**Data da resenha**	**Resultado da avaliação**
Dias de remição propostos (quatro dias por obra com resenha aprovada)		

4. PROJETO ESPORTIVO OU CULTURAL

Nome do projeto	
Período (início e fim)	de ___/___/_____ a ___/___/_____
Carga horária (horas)	
Frequência	
Responsável técnico	
Dias de remição propostos	

5. TOTAL

Total de dias de remição propostos no período (soma dos itens 1 a 4)	

A unidade prisional declara que o período e as atividades acima não foram objeto de declaração anterior e que as informações foram conferidas nos registros da unidade.

Boa Vista/RR, ___/___/_____.

_____

Diretor(a) da unidade prisional – nome e matrícula

_____

Servidor(a) que conferiu as informações – nome e matrícula